

ANNEXE RGPD

ACCORD DE SOUS-TRAITANCE DES DONNÉES (DPA)

PSM2S

Version 1.0

Cette annexe fait partie intégrante du Contrat d'Abonnement PSM2S.

1. Parties

Responsable de traitement

Le Client est responsable de traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD).

Il détermine les finalités et les moyens des traitements réalisés au sein de la plateforme PSM2S.

Sous-traitant

PBCI Conseils agit en qualité de sous-traitant pour le compte du Client.

PBCI Conseils traite les données uniquement sur instruction documentée du Client.

2. Objet du traitement

Le présent accord encadre les traitements réalisés par PBCI Conseils dans le cadre de l'hébergement et de l'exploitation de la plateforme PSM2S.

3. Finalités du traitement

Les données sont traitées uniquement pour permettre :

- l'accès à la plateforme PSM2S ;
- l'authentification des utilisateurs ;
- la gestion des établissements ;
- la gestion des bâtiments ;
- la gestion des registres de sécurité ;

- la gestion des contrôles réglementaires ;
 - la gestion des interventions et opérations de maintenance ;
 - la production de rapports et tableaux de bord ;
 - la réalisation des sauvegardes techniques.
-

4. Catégories de données concernées

Selon l'utilisation de la plateforme, les données suivantes peuvent être traitées :

Données d'identification

- nom ;
- prénom ;
- adresse électronique professionnelle ;
- fonction ;
- identifiant utilisateur.

Données organisationnelles

- établissement ;
- service ;
- coordonnées professionnelles.

Données techniques

- journaux de connexion ;
- adresse IP ;
- historique des actions réalisées dans l'application.

Données métier

- informations relatives aux bâtiments ;
 - contrôles réglementaires ;
 - interventions techniques ;
 - documents associés ;
 - informations relatives aux prestataires.
-

5. Catégories de personnes concernées

Les données peuvent concerner :

- les utilisateurs de la plateforme ;
- les responsables d'établissement ;
- les agents techniques ;
- les prestataires ;
- les intervenants externes ;
- les personnels habilités par le Client.

6. Données exclues

La plateforme PSM2S n'est pas destinée à recevoir :

- des données de santé ;
- des données biométriques ;
- des données pénales ;
- toute donnée sensible au sens de l'article 9 du RGPD.

Le Client s'engage à ne pas saisir ce type de données dans la plateforme.

7. Localisation des données

Les données sont hébergées exclusivement en France.

L'infrastructure d'hébergement est exploitée par O2Switch.

Aucun transfert hors de l'Union Européenne n'est réalisé par PBCI Conseils dans le cadre normal de l'exploitation du service.

8. Mesures de sécurité

PBCI Conseils met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées afin de garantir la sécurité des données.

Ces mesures comprennent notamment :

- authentification des utilisateurs ;
 - contrôle des accès ;
 - chiffrement des communications via HTTPS ;
 - sauvegardes automatisées ;
 - protection des serveurs d'hébergement ;
 - limitation des accès administrateurs.
-

9. Sauvegardes

Une sauvegarde automatisée est réalisée quotidiennement.

Les sauvegardes sont conservées sur une période glissante de sept (7) jours.

L'accès aux sauvegardes est limité aux personnes habilitées.

10. Confidentialité

PBCI Conseils veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données :

- soient soumises à une obligation de confidentialité ;
 - soient sensibilisées à la protection des données personnelles.
-

11. Assistance au Client

Dans la mesure du raisonnable, PBCI Conseils assiste le Client pour :

- répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes ;
 - documenter les mesures de sécurité ;
 - gérer un incident de sécurité concernant la plateforme.
-

12. Notification des violations de données

En cas de violation de données personnelles constatée par PBCI Conseils, le Client sera informé dans les meilleurs délais après détection de l'incident.

La notification comportera les informations disponibles permettant au Client de satisfaire à ses propres obligations réglementaires.

13. Sous-traitants ultérieurs

Le Client autorise PBCI Conseils à recourir aux sous-traitants nécessaires au fonctionnement du service, notamment :

- O2Switch pour l'hébergement ;
- tout prestataire technique nécessaire à la maintenance ou à la sécurité du service.

PBCI Conseils veille à ce que ces prestataires présentent des garanties suffisantes en matière de protection des données.

14. Fin du contrat

À l'expiration du contrat, le Client peut demander la restitution de ses données.

Les exports peuvent être fournis au format :

- PDF ;

- XLS ;
- CSV.

La demande doit être formulée dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du contrat.

À l'issue de ce délai, les données pourront être supprimées définitivement.

15. Droit d'audit

Le Client peut demander des informations raisonnables concernant les mesures de sécurité mises en œuvre par PBCI Conseils.

Toute demande d'audit devra être formulée de bonne foi et ne pas perturber l'exploitation du service.

16. Durée

La présente annexe entre en vigueur à la date de signature du Contrat d'Abonnement PSM2S.

Elle demeure applicable pendant toute la durée du contrat.

Fait à : _____

Le : _____

Pour le Client

Nom : Fonction : Signature :

Pour PBCI Conseils

Nom : Fonction : Signature :